



BEDROCK
A B O G A D O S

CONCEPTO JURÍDICO · BEDROCK ABOGADOS · SEPTIEMBRE DE 2026

¿Puede una administradora de pensiones tercerizar su canal digital?

Sobre la viabilidad de que una administradora de fondos de pensiones contrate a un prestador tecnológico para que desarrolle y opere la capa de experiencia de usuario, el mercadeo y la comunicación de su canal digital, sin delegar la responsabilidad que la ley le impone como entidad vigilada.

DOCUMENTO

Concepto jurídico

FECHA

29 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial

Las tres preguntas

Este concepto responde tres preguntas y nada más. Están formuladas en el orden en que importan: primero si se puede, después hasta dónde, y por último qué hay que firmar para que funcione.

Primera

¿Puede una administradora de fondos de pensiones contratar hoy a un tercero para que desarrolle y opere la capa digital con la que sus afiliados interactúan?

Segunda

¿Dónde está la frontera entre tercerizar la tecnología y delegar aquello que la ley no permite delegar?

Tercera

¿Qué debe contener el contrato para que la responsabilidad permanezca donde la ley la puso?

SÍ

Puede hacerlo hoy, con la normativa vigente,
sin pedir autorización previa.

Necesita cumplir tres condiciones y dar un aviso. Ninguna de las tres es un obstáculo de diseño: son requisitos de forma que se satisfacen en el contrato y en el proceso interno de contratación.

La tesis, en lenguaje llano

Antes del fundamento técnico, la idea completa en cinco párrafos. Quien solo lea esta página ya tiene la respuesta.

Lo que la ley prohíbe no es contratar a un tercero. Es dejar de ser uno mismo quien responde.

Una administradora de pensiones puede contratar a quien quiera para que le construya la aplicación, le diseñe la experiencia, le haga el mercadeo y hable con la gente que quiere atraer. Eso no solo está permitido: está dicho con todas sus letras en el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, que autoriza a las administradoras a realizar las actividades de promoción y ventas y la administración de la relación con sus afiliados por intermedio de otras entidades.

Lo que no puede hacer es entregarle a ese tercero el criterio profesional. La norma lo llama “delegación de la profesionalidad” y lo prohíbe con esa expresión exacta. Traducido: el tercero puede construir la pantalla donde el afiliado consulta su saldo, pero el saldo lo calcula la administradora. Puede diseñar el formulario de vinculación, pero quien acepta o rechaza la vinculación es la administradora. Puede hacer que la experiencia sea clara y agradable, pero si el afiliado pregunta qué le conviene, quien responde con consecuencias jurídicas es la administradora.

La frontera, entonces, no pasa por la tecnología. Pasa por el juicio. Todo lo que sea construir, operar, diseñar, comunicar y atraer es del tercero. Todo lo que sea decidir, calificar, asesorar y responder es de la administradora. Un contrato que respete esa línea es viable; uno que la cruce es ineficaz en la parte que la cruza, por más que las partes lo hayan firmado.

La responsabilidad frente al afiliado no se reparte. Aquí conviene no hacerse ilusiones: ninguna cláusula libera a la administradora frente a quien usa el servicio ni frente al supervisor. Lo que el contrato sí puede construir es la acción de regreso entre las partes, que es el mecanismo por el cual la administradora, después de responder, le cobra al tercero lo que le costó su falla. Esa es la negociación real, y es donde se juegan los límites, los toques y las garantías.

Hay un trámite que impone fecha. Antes de que el tercero empiece a procesar información, la administradora debe avisar a la Superintendencia Financiera con quince días de anticipación, identificando al proveedor y a sus subcontratistas. No es una autorización que pueda negarse: es un aviso. Pero condiciona el cronograma, y quien lo olvide arranca en incumplimiento.

El fundamento

Lo que sigue desarrolla cada afirmación anterior con su norma, su ubicación exacta y su texto. La estructura del argumento es una escalera de cuatro peldaños.

Peldaño	Qué establece	Norma
1. Habilitación	Las administradoras pueden ejecutar por terceros la promoción, el mercadeo y la relación con el afiliado	Artículo 287 de la Ley 100 de 1993

Peldaño	Qué establece	Norma
2. Límite	La tercerización se permite mientras no implique delegación de la profesionalidad	Párrafo 1.1.2.134 de la Circular Básica Financiera
3. Responsabilidad	Las obligaciones son de la entidad vigilada, sin distinguir si las ejecuta ella o un tercero	Artículo 7 de la Ley 1328 de 2009
4. Forma	Contenido contractual mínimo y aviso previo al supervisor	Circular Básica Jurídica y Circular Básica Financiera

1. La habilitación legal

El artículo 287 de la Ley 100 de 1993 está vigente en su texto original, sin modificaciones. Dice:

Las Entidades de Seguridad Social, las Entidades Promotoras de Salud y las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía y/o de Pensiones podrán realizar las actividades de promoción y ventas, la administración de la relación con sus afiliados, el recaudo, pago y transferencia de los recursos por intermedio de instituciones financieras, intermediarios de seguros u otras entidades, con el fin de ejecutar, las actividades propias de los servicios que ofrezcan.

Tres elementos de ese texto sostienen el modelo.

El primero es el catálogo de actividades: **promoción y ventas y administración de la relación con sus afiliados**. La comunicación con el segmento que se pretende captar y el mercadeo son, en términos de la norma, promoción. La operación del canal por el que el afiliado interactúa es administración de la relación.

El segundo es la apertura del catálogo de intermediarios: “instituciones financieras, intermediarios de seguros **u otras entidades**”. Un prestador tecnológico cabe en esa última categoría sin necesidad de ser entidad vigilada ni de obtener licencia alguna.

El tercero es su inciso segundo, que delegó en el Gobierno la reglamentación de las responsabilidades de estos intermediarios. Esa delegación explica por qué la regla operativa de responsabilidad hay que buscarla en el reglamento y no en la ley.

Por qué no se invoca la corresponsalía

El régimen de corresponsales del Decreto 2555 de 2010 habilita a las administradoras desde el Decreto 34 de 2015, pero su catálogo de servicios, en el artículo 2.36.9.1.8, se limita a la vinculación a fondos de pensión **voluntaria** y a la expedición de extractos. Su párrafo prohíbe al corresponsal vincular y prestar cualquier asesoría.

Un contrato titulado “corresponsalía” que atribuyera al tercero funciones más amplias sería contrario a esa norma por su propio texto. El modelo que aquí se analiza no necesita esa figura: se apoya en una habilitación más amplia y anterior.

2. El límite: la delegación de la profesionalidad

Es el concepto central de este concepto y consta en texto primario. El párrafo 1.1.2.134 de la Parte 1, Capítulo 1, Sección 2 de la **Circular Básica Financiera** dispone:

La entidad podrá contratar bajo la modalidad de tercerización a personas naturales y/o jurídicas para el desarrollo de sus procesos, siempre que no implique la delegación de la profesionalidad.

La norma autoriza la tercerización de **procesos** y pone un solo límite sustantivo. Ese límite no se define por la naturaleza tecnológica de la actividad ni por su importancia económica, sino por si comporta o no el ejercicio del juicio profesional que la ley radicó en la entidad vigilada.

De ahí se sigue la frontera operativa del modelo:

Del lado del prestador tecnológico	Del lado de la administradora
Diseño y desarrollo de la interfaz	Cálculo de saldos, rendimientos y proyecciones
Experiencia de usuario y arquitectura de la información	Decisión sobre la vinculación de un afiliado
Mercadeo, campañas y comunicación con el segmento	Asesoría con consecuencias jurídicas
Operación técnica del canal y sus niveles de servicio	Calificación de riesgo del afiliado
Captura y transmisión de la información que el afiliado suministra	Validación y aceptación de esa información
Soporte técnico sobre el funcionamiento de la aplicación	Respuesta a peticiones, quejas y reclamos
Analítica de uso y recomendaciones de producto	Decisión sobre qué producto se ofrece y a quién

La línea se lee con una prueba simple: si la actividad, mal ejecutada, genera responsabilidad profesional frente al afiliado, es de la administradora. Si solo genera un defecto de servicio, puede ser del tercero.

Lo que en ningún caso se terceriza

Dos funciones están excluidas por prohibición expresa, y su ubicación consta en el subnumeral 4.2.4.3.2 de la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica:

- Las funciones del oficial de cumplimiento.
- La identificación y el reporte de operaciones inusuales y sospechosas.

Si el canal digital detecta una señal de alerta, puede transmitirla; no puede calificarla ni reportarla. El contrato debe resolver ese flujo, porque quien ve al afiliado es el canal y quien tiene el deber de reportar es la administradora.

3. El régimen de responsabilidad

El artículo 7 de la Ley 1328 de 2009 enumera las obligaciones especiales de las entidades vigiladas frente al consumidor financiero: entregar el producto en las condiciones ofrecidas, suministrar información comprensible, atender peticiones y reclamos, emplear estándares adecuados de seguridad, proveer los recursos para una atención eficiente, disponer de medios electrónicos y controles idóneos.

El texto no distingue si la obligación se ejecuta directamente o por medio de un tercero. El sujeto obligado es siempre la entidad vigilada. De ahí que ninguna cláusula contractual pueda oponerse al afiliado para trasladarle a él la consecuencia de una falla del canal.

El mismo principio se lee, por vía distinta, en el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que al regular el uso de red ajena dispone que la promoción y gestión se hacen “bajo la responsabilidad” de la entidad usuaria de la red, es decir, de la titular del producto.

Lo que sí puede pactarse

La responsabilidad externa está asignada por ley y es indisponible. La interna no. El contrato puede y debe construir:

- La **acción de regreso** de la administradora contra el prestador por lo que haya debido pagar a causa de una falla imputable a este.
- El **régimen probatorio** de esa acción: qué registros hacen fe, quién los custodia y con qué integridad.
- Los **límites cuantitativos** de esa responsabilidad interna, con las salvedades de dolo y culpa grave, que no admiten pacto anticipado de exoneración.
- Las **garantías** que respaldan la acción de regreso.

Esa es la negociación real del contrato. No quién responde, que ya está decidido, sino quién soporta el costo al final y contra qué prueba.

4. La forma: contenido contractual y aviso previo

El contenido contractual mínimo no está en una sola norma. Se arma sumando cinco fuentes: el párrafo 1.1.2.134 de la Circular Básica Financiera, el subnumeral 2.3.6 de la Parte I, Título II, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, el subnumeral 3.9 de la Parte I, Título IV, Capítulo V de la misma circular, y — según la figura que se adopte — el artículo 2.2.7.3.2 del Decreto 1833 de 2016 o el artículo 2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

Del cruce resultan veinticuatro exigencias, desarrolladas en el expediente de investigación que respalda este concepto. Las de mayor peso para el diseño:

Exigencia	Qué implica en el contrato
Análisis de riesgo previo	La administradora documenta, antes de contratar, por qué terceriza y qué riesgo asume
Criterios de selección del proveedor	El proceso de escogencia queda documentado y es auditable
Identificación de procesos críticos	Si el canal se califica como crítico, se activan cláusulas adicionales
Propiedad de la información	Los datos son de la entidad vigilada y el proveedor no puede usarlos para otro fin
Límites a la subcontratación	El proveedor no subcontrata libremente: el contrato fija condiciones
Niveles de servicio y causales de terminación	El incumplimiento de niveles debe habilitar la terminación
Deber de aviso del proveedor	Debe informar todo evento que afecte el cumplimiento de la administradora frente al afiliado y al supervisor
Acceso del supervisor	La Superintendencia debe poder acceder a la información, incluso en toma de posesión
Borrado seguro a la terminación	Procedimiento verificable de devolución y destrucción
Certificación de seguridad	ISO 27001 vigente e informes de control de servicios

El aviso que impone fecha

Antes de que el prestador empiece a procesar información, la administradora debe informar a la Superintendencia Financiera con **quince días de anticipación**, identificando al proveedor y a sus subcontratistas.

No es una autorización: es un aviso, y el supervisor no lo aprueba ni lo niega. Pero es un hito de cronograma que hay que incorporar al plan de implementación.

La disponibilidad exigible

La depuración normativa de 2025 diferenció el umbral según el modelo de servicio. Para software como servicio, que es el modelo probable de un prestador que desarrolla y opera un front, la disponibilidad mínima es de **99,5%**. Para infraestructura o plataforma como servicio se conserva el 99,95%.

La diferencia no es menor: 99,5% admite unas 3,6 horas de indisponibilidad al mes, frente a los 22 minutos que tolera el 99,95%.

Cómo se estructura el modelo

Tres capas, con una frontera clara entre la segunda y la tercera.

Capa	Quién la opera	Qué contiene
Presentación	Prestador tecnológico	Interfaz, experiencia de usuario, mercadeo, comunicación, analítica de uso, soporte técnico de la aplicación
Integración	Frontera contractual	Interfaz de programación, registro de operaciones, trazabilidad, controles de seguridad y evidencia
Decisión y registro	Administradora	Cálculo, validación, decisión, asesoría, custodia del dato, cumplimiento y reporte al supervisor

La capa de integración es donde vive el contrato. Todo lo que cruce esa frontera debe quedar registrado, porque la administradora responde por el resultado y solo puede defenderse con prueba.

Condiciones y riesgos

Las tres condiciones

Primera. Que el contrato no atribuya al prestador ninguna función de juicio. Redactar que el tercero “asesora”, “califica”, “aprueba” o “decide” convierte una cláusula viable en una ineficaz. La redacción importa tanto como el diseño.

Segunda. Que la evidencia se produzca y se conserve del lado correcto. La administradora responde, luego la administradora debe poder probar. Un canal que no entregue trazabilidad completa le traslada un riesgo que no puede aceptar.

Tercera. Que se cumpla el contenido contractual mínimo. Su ausencia no es un defecto de técnica: es un incumplimiento regulatorio de la administradora, que es quien recibe la sanción.

Los riesgos que quedan abiertos

El marco cambia el 1 de abril de 2027. La Ley 2381 de 2024 entra en vigor en esa fecha. Desde entonces los dos componentes del pilar contributivo dejan de ser excluyentes y la relación del afiliado con su administradora cambia de naturaleza. Se recomienda cláusula de revisión obligatoria anclada a esa fecha, con terminación sin penalidad si el objeto queda sin causa.

El canal no puede derivar hacia la asesoría sin cambiar de régimen. Si en algún momento el prestador pasa de comunicar

a aconsejar, entra el régimen de promotores, con capacitación, registro y la carga probatoria que la jurisprudencia de 2026 puso en cabeza de la administradora. Es un modelo posible, pero es otro modelo y exige otro contrato.

Alcance de este concepto

Este concepto responde las tres preguntas que plantea: si el modelo es viable, hasta dónde llega el tercero y qué debe contener el contrato. Se emite sobre la normativa vigente al 29 de septiembre de 2026.

Dos materias inciden en la redacción del clausulado y no en la conclusión sobre viabilidad, de modo que se tratan en documento aparte:

- **Prevención de lavado de activos en la cadena.** Este concepto establece qué funciones son indelegables en esa materia, que es lo que determina el reparto de actividades. El diseño del flujo de la señal de alerta entre el canal y la administradora corresponde a la estructuración operativa.
- **El afiliado como consumidor financiero y el tratamiento de sus datos.** Este concepto establece que la responsabilidad frente a él permanece íntegra en la administradora. Las rutas de reclamación y el régimen de datos biométricos determinan cláusulas concretas, no la viabilidad del modelo.

La fecha de entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 se toma de la anotación de vigencia que trae la ley compilada, que la fija en el 1 de abril de 2027.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
1.0	29 de septiembre de 2026	Concepto sobre el expediente de investigación de corresponsalía pensional. Responde las tres preguntas formuladas, con su fundamento normativo verificado en fuente primaria.	Final

Autor: Bedrock Abogados S.A.S. **Clasificación:** Confidencial